A Primer on Foreclosure

Patrick Rey · Jean Tirole · 2006 | Manuscrito previo al Handbook of Industrial Organization III

CONTEXTO

Una empresa dominante puede controlar un insumo o instalación esencial que otras empresas necesitan. En redes de transporte, puertos y telecomunicaciones, las condiciones de acceso al cuello de botella inciden en la competencia de mercados relacionados.

PROBLEMA

¿Por qué un monopolista excluiría competidores de un segmento adyacente si ya controla un bien esencial? La crítica de la escuela de Chicago exige explicar con precisión los incentivos privados y los costos sociales de estas prácticas.

OBJETIVO

Analizar los fundamentos privados del cierre de mercados, sus costos y beneficios sociales, y las condiciones bajo las cuales tienen sentido las intervenciones de política de competencia.

METODOLOGÍA

Revisión y desarrollo teórico de modelos de organización industrial. Se estudian restricciones de acceso, integración vertical, ventas vinculadas y contratos exclusivos, comparando incentivos de las empresas con efectos sobre la competencia y el bienestar.

MECANISMOS DE EXCLUSIÓN

Cierre vertical. Restricciones al acceso a un insumo indispensable para los competidores que operan aguas abajo.

Cierre horizontal. Vinculación de un bien monopolizado con otro potencialmente competitivo para reducir la presión de rivales.

Instrumentos. Negativa a contratar, incompatibilidad técnica, integración vertical, exclusividad, precios discriminatorios y empaquetamiento de productos.

TEORÍAS Y POLÍTICAS

Problema de compromiso. El cierre vertical puede recuperar beneficios de monopolio erosionados por decisiones contractuales.

Conducta predatoria. El cierre horizontal puede sacrificar beneficios presentes para debilitar rivales.

Medidas. Separación estructural, reglas de precio y cantidad de acceso, no discriminación, divulgación contractual y esquemas de operador común.

Precaución. Una política correctiva debe considerar la información disponible y sus efectos secundarios.

CONTRIBUCIONES TEÓRICAS

Instalación esencial. Un recurso no duplicable a bajo costo crea dependencia de acceso por parte de otros participantes.

Incentivos. El análisis separa los casos donde la exclusión aumenta el beneficio privado de aquellos donde busca reducir la rentabilidad de competidores.

Ámbito. Se estudian mercados adyacentes vertical y horizontalmente; los conflictos de acceso portuario forman parte de los ejemplos jurídicos examinados.

CONCLUSIONES

No toda integración o exclusividad implica automáticamente cierre anticompetitivo. Es necesario precisar el cuello de botella, los incentivos, los efectos sobre la producción y las posibles eficiencias. Las medidas correctivas exigen comparar beneficios potenciales y costos de intervención.

REFERENCIA

Rey, P., & Tirole, J. (2006, 30 de enero). *A primer on foreclosure* [manuscrito previo al *Handbook of Industrial Organization III*, eds. M. Armstrong y R. Porter].

REPOSITORIO

Pertinencia para Chancay: Sustento analítico para examinar condiciones de acceso e incentivos de exclusión entre terminales y servicios relacionados, sin atribuir conductas anticompetitivas concretas.